

1500192-88.2021.8.26.0108

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... 4 condenações definitivas por tráfico e lesão corporal, demonstrando personalidade agressiva e voltada a prática de crimes, além de conduta social desabonadora, fixada em 23 anos e 4 meses.

A prática do crime extremamente grave, com requintes de crueldade e sofrimento, sem qualquer chance de defesa para a vítima, com motivo torpe maior de 60 anos impõe novo aumento de 1/3, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500192-88.2021.8.26.0108 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500192-88.2021.8.26.0108

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2083100/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 11763205 - DEL.POL.CAJAMAR, 507/21/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2083100 - DEL.POL.CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOVANE QUARESMA CENCIARELLI e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

Vistos.

ODETE ALVES DA SILVA e JOVANE QUARESMA CENCIARELLI foram denunciados pelo Ministério Público por infração ao art. 157, parágrafo 3, II, 61, II, D, H, do Código Penal, porque, no dia 21 de março de 2021, agindo em concurso, subtraíram os bens descritos na denúncia e mataram a vítima, mediante 17 golpes de tesoura.

A denúncia foi recebida.

Regularmente citados, os réus apresentaram defesa prévia.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

Os réus foram interrogados.

As partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público requer a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa pugna pela absolvição, por falta de provas.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo de exame necroscópico, fotos, laudo de exame do local do crime.

Passemos a analisar a autoria.

Não há dúvida em relação a autoria.

Os produtos do crime foram apreendidos na RESIDÊNCIA da ré ODETE, incluindo os objetos furtados e a TESOURA usada para a prática do gravíssimo crime. Nada mais seria necessário para comprovar a autoria.

Em relação a JOVANE, temos o relacionamento anterior com a vítima e, principalmente, a CONFISSÃO CONFIRMADA A PRÓPRIA MÃE, que confirmou também que ambos estavam juntos na data do crime. O próprio réu confirma que a vítima lhe devia dinheiro, tornando crível a versão de que teria levado seus objetos para ressarcimento.

Ademais, AMBOS não negam que foram até o local dos fatos e um acusa o outro para se eximir de responsabilidade, quando demonstrado que não seria crível que o crime foi praticado por apenas um deles. De fato, JOVANE confirmou que estava com ODETE no local, apesar de apresentar a frágil versão de que ela entrou sozinha no imóvel e praticou o crime.

Portanto, a negativa de autoria apresentada pelos réus é desprovida de credibilidade, pois divorciada do acervo probatório.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é seguro, coeso, demonstrando que os réus realmente agiram conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva.

Passo 'a dosimetria da pena a ser imposta aos réus.

A pena base para JOVANE será fixada no mínimo legal, eis que o réu é primário.

O mesmo não se diz em relação a ODETE, que apresenta 4 condenações definitivas por tráfico e lesão corporal, demonstrando personalidade agressiva e voltada a prática de crimes, além de conduta social desabonadora, fixada em 23 anos e 4 meses.

A prática do crime extremamente grave, com requintes de crueldade e sofrimento, sem qualquer chance de defesa para a vítima, com motivo torpe maior de 60 anos impõe novo aumento de 1/3, tornando-se definitiva para ODETE em 31 anos de reclusão (reduzida ao máximo de 30 anos) e para JOVANE, 26 anos e 8 meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

- CONDENAR a ré ODETE ALVES DA SILVA 'a pena de 30 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 14 dias multa, na forma especificada, pela prática do crime descrito no artigo 157, parágrafo 3, 61, II, A, C, D, H, do Código Penal.

- CONDENAR o réu JOVANE QUARESMA CENCIARELLI 'a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 12 dias multa, na forma especificada, pela prática do crime descrito no artigo 157, parágrafo 3, 61, II, A, C, D, H, do Código Penal.

A extrema gravidade do crime, a existência de inúmeras agravantes e os maus antecedentes de ODETE justificam o cumprimento da pena em regime inicial fechado e a impossibilidade de recorrer em liberdade, nos termos da fundamentação da decisão de fls. 902, inalterada no presente momento.

Expeçam-se guias de recolhimento.

PI

Cajamar, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA